

1501039-60.2021.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... de fogo. Conta que já teve dois processos por tráfico de drogas e atualmente está preso por um deles.

Desse modo, a prova testemunhal colhida em Juízo demonstrou que o réu estava na posse irregular de uma arma de fogo, calibre 32, municiada com cinco cartuchos, dois picotados e três íntegros.

O réu não possui registro da arma de fogo nem autorização para porte de arma. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, . - Santo Antônio

CEP: 16015-600 - Araçatuba - SP

Telefone: (18) 2102-9528 - E-mail: aracatuba1cr@tjsp.jus.br

1501039-60.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501039-60.2021.8.26.0603

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL ARMANDO DEL ÂNGELO DE ANDRADE

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

VISTOS.

RAFAEL ARMANDO DEL ÂNGELO DE ANDRADE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 14, "caput", da Lei nº 10.826/03.

A denúncia narra que:

"Em 18 de julho de 2021, por volta de 02h30, na Rua Amadeu Vuolo, na altura do nº 1.200, no Verde Parque, nesta cidade, o indiciado RAFAEL ARMANDO DEL ÂNGELO DE ANDRADE (menor de 21 anos de idade: fls. 25) (qualificado a fls. 05, a fls. 07/11 e a fls. 22/24) (DVC: fls. 19/21), sem autorização da autoridade competente e em desacordo com determinação legal, portava um revólver da marca "Taurus", calibre nominal "32", número de série 23504, municiado com três cartuchos íntegros e dois picotados, arma de fogo e munições de uso permitido, aptos para a realização de disparo (exame pericial: fls. 76/79)".

A denúncia veio acompanhada de inquérito policial instaurado mediante auto de prisão em flagrante.

A decisão de fls.46/47 homologou o auto de prisão em flagrante e concedeu ao acusado a liberdade provisória.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls.103/108).

Na audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas e o réu foi interrogado (fls.173/177).

O Ministério Público apresentou alegações finais orais e requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A Defesa apresentou alegações finais escritas e postulou a absolvição, por falta de provas. Requereu a aplicação do benefício da suspensão condicional do processo, suspensão condicional da pena ou substituição da carcerária por restritivas de direitos (fls.207/213).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

Verifica-se que a materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo ficou provada com o auto de prisão em flagrante (fls.1/2), auto de exibição e apreensão (fls.15/16), bem como pelo laudo pericial realizado na arma de fogo apreendida (fls.76/79 - que constatou que a arma de fogo estava apta para efetuar disparos, inclusive com vestígios de disparo recente).

As testemunhas confirmaram a apreensão da arma de fogo na posse do acusado.

O policial militar André Ricardo Baptista, ouvido em Juízo, relatou que receberam a informação, via Copom, no sentido de que no Bairro Verde Parque tinha ocorrido uma tentativa de homicídio. Foram até o local. Numa área de lazer havia grande concentração de pessoas. Algumas delas correram, inclusive o réu. O réu foi abordado. Na revista pessoal localizaram na cintura do réu um revólver calibre 32, municiado com três cartuchos íntegros e dois picotados. O réu disse que possuía a arma de fogo para defesa pessoal. Próximo ao portão da área de lazer foram localizadas duas réplicas de pistola.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Vítor da Silva Delvito, que confirmou a apreensão da arma de fogo na posse do acusado.

Interrogado na fase policial, o réu ficou em silêncio (fls.5).

Em Juízo, o réu negou a prática do crime. Afirmou que estava na área de lazer junto com várias pessoas. A polícia chegou ao local e houve revista. Disse que estava na posse de um cigarro de maconha e dois pinos de cocaína, mas não estava com arma de fogo. Conta que já teve dois processos por tráfico de drogas e atualmente está preso por um deles.

Desse modo, a prova testemunhal colhida em Juízo demonstrou que o réu estava na posse irregular de uma arma de fogo, calibre 32, municiada com cinco cartuchos, dois picotados e três íntegros.

O réu não possui registro da arma de fogo nem autorização para porte de arma.

Assim, a conduta do acusado subsume-se ao disposto no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03.

Cabe registrar que o réu possui condenação definitiva por crime posterior (fls.199 - tráfico de drogas).

Dosagem da pena.

Na primeira fase de fixação da pena, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo pena-base no mínimo legal de dois anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa, já que o réu é tecnicamente primário.

Na segunda fase, ausentes agravantes genéricas. O réu possui a atenuante da menoridade relativa, mas a pena já está no mínimo legal, e não pode ficar aquém do mínimo nesta fase.

Na terceira fase, causas de aumento ou diminuição, não há nada para ser considerado, de modo que torno definitiva a pena-base já fixada.

O regime inicial será o aberto, considerando a quantidade da pena e a primariedade do réu.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a ação penal para condenar o réu RAFAEL ARMANDO DEL ÂNGELO DE ANDRADE, qualificado nos autos, como incurso no artigo 14, "caput", da Lei nº 10.826/03, à pena de dois anos de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de dez dias-multa, cada dia-multa no mínimo legal.

Considerando que o réu possui condenação definitiva por crime de tráfico de drogas,

posterior, não é recomendável substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, tampouco aplicar a suspensão condicional a pena. Pela mesma razão, e também porque a pena mínima cominada ao crime em questão é superior a um ano, não é cabível a suspensão condicional do processo. O réu arcará com as custas processuais, na forma da lei, observada a gratuidade. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão no regime aberto.

P. R. I. C.

Araçatuba, 17 de outubro de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA